

Лекция 11 (14.11.25)

Семейное право (брак)

Источники права

- Конституция
- Федеральный закон Семейный кодекс
- Указ Президента о традиционных ценностях
- Федеральный закон о государственной об регистрации гражданского статуса

Семейное законодательство находится в совместном ведении

- Федеральное законодательство
- Региональное законодательство (где позволено)

Принципы

- Добровольное согласие
- Равенство прав супругов
- Признание брака, заключенного только в органах ЗАГСа
- Разрешение вопросов по взаимному согласию
- Принцип приоритета семейного воспитания детей, забота об их благосостоянии, защита детей
- Поддержка интересов нетрудоспособных

Брак - добровольный свободный единобрачный равноправный союз мужчины и женщины, зарегистрированный в органах ЗАГСа, направленный на создание семьи и порождающий для супругов личные и имущественные права и обязанности

Условия для заключения брака

- Добровольное согласие
- Достижение брачного возраста (18 лет по общему правилу, по уважительной причине можно с 16 лет; субъект может сделать возраст меньше 16)

Брак регистрируется в личном присутствии брачующихся (по доверенности нельзя)
После подачи заявления брак нужно зарегистрировать в течение 12 месяцев, но не

меньше 1 месяца. При наличии особых обстоятельств брак может быть заключен в день подачи заявления.

Обстоятельства, препятствующие заключению брака

- Наличие другого брака
- Наличие близкого родства у будущих супругов (по прямой родственной линии вверх либо вниз)
- Недееспособность одного из супругов
- Наличие отношений усыновления между лицами, вступающих в брак

Прекращение брака

- В случае смерти одного из супругов
- В случае объявления одного из супругов умершим
- Расторжение по заявлению хотя бы одного из супругов
- Расторжение по заявлению опекуна супруга, признанным судом недееспособным

Две процедуры для расторжения

- Административная - через ЗАГС (спустя 1 месяц). Если нет общих несовершеннолетних детей и оба супруга согласны на расторжение. Не зависит от наличия детей: Если один из супругов признан безвестно отсутствующим, признан недееспособным. Если осужден на лишение свободы на три года и более
- Судебная. Если имеют общих несовершеннолетних детей (оба согласны). Отсутствие согласия. Уклоняется от расторжения брака в ЗАГСе.

Закон запрещает мужчине расторгнуть брак в первый год жизни ребенка (независимо от результата родов), женщина может

Основания признания брака недействительным

- Нарушение условий брака
- Наличие при заключении брака обстоятельств, препятствующих его заключению
- Соккрытие одним супругом от другого наличие у него венерического заболевания или ВИЧ инфекции
- Фиктивный брак

Личные отношения

- Супругам принадлежит право свободного выбора увлечений, работы, место жительства
- Право совместно решать вопросы материнства, отцовство, воспитания детей

- Право на выбор фамилии (добрачные фамилии; в качестве общей выбрать фамилию мужа или жены; двойная фамилия). При расторжении можно оставить фамилию, либо взять добрачную фамилию
-

Имущественные отношения (режимы)

- Договорный
- Законный

Договорный предполагает заключение договора между супругами - брачного контракта (нотариальное удостоверение). Изменение и расторжение нотариально удостоверяется. Брачный контракт можно заключить до регистрации и во время регистрации, но вступит только с момента регистрации брака. Предмет контракта только имущественные права и обязанности.

Законный режим - правила четко обозначены в семейном кодексе. Режим совместной собственности супругов, изменение такого подхода возможна только в брачном контракте

Совместное имущество

- Доходы каждого супруга от трудовой, предпринимательской и интеллектуальной деятельности
- Пенсии, пособия и денежные вклады, которые не имеют целевого назначения
- Движимые и недвижимые вещи, которые были приобретены за счет общих доходов, не имеет значения на кого оформлено это имущество
- Владение, пользование и распоряжение таким имуществом осуществляется только по взаимному согласию
- НЕ ВХОДИТ индивидуальное имущество: имущество до вступления в брак; имущество, которое было получено в дар в порядке наследования или по другим безвозмездным сделкам; вещи индивидуального пользования за исключением драгоценностей и предметов роскоши